

From: Reclamaciones CCAA <reclamaciones.ccaa@consejodetransparencia.es>
Sent: Monday, January 18, 2021 6:03 PM
To: salgadoarchitect@gmail.com
Subject: Acuse de Recibo: Ayuntamiento de Llanes

Flag Status: Flagged

Buenas tardes, acusamos recibo de su correo electrónico, por el que presenta reclamación al amparo del artículo 24 de la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, frente a la omisión de contestación, por parte del Ayuntamiento de Llanes (Asturias), a su solicitud de información relativa a los expedientes en los que se hayan concedido licencias de actividad al Club Marítimo de Celorio y a cualquiera de las empresas a las que subarrienda espacios de su propiedad.

Asimismo, le participamos que se da traslado del expediente al citado Ayuntamiento, a fin de que formulen las alegaciones que estimen por conveniente, con carácter previo a su resolución por este Consejo.

Por último, le informamos que el nº de expediente asignado a su reclamación es RT 0038/2021.

Atentamente,



Oficina de Reclamaciones de Administraciones Territoriales

c/ José Abascal, nº 2, 5ª

Teléfonos: 91273 33 12 / 02

28003 Madrid

reclamaciones.ccaa@consejodetransparencia.es

www.consejodetransparencia.es

El 15/01/2021 a las 0:13, salgadoarchitect@gmail.com escribió:

RAÚL GUTIÉRREZ SALGADO, mayor de edad, con domicilio en 33005 Oviedo, c/ Marqués de Teverga 20, 6º E; D.N.I. nº 09391472C; con teléfono nº 620070182, comparezco y digo:

Que soy propietario de una vivienda en Celorio, concejo de Llanes, con dirección Las Lomas; Carretera de Celorio a Barro s/n (Lugar Celoriu 36). Está situada frente al Club Marítimo de Celorio.

Que he presentado escritos reiteradamente quejándome de que en la vivienda de Celorio indicada vengo padeciendo inmisiones acústicas manifiestamente excesivas, muy por encima de los objetivos de calidad acústica establecidos por el R. Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, procedentes del Club Marítimo de Celorio.

He solicitado que por esa Corporación se realizasen mediciones de las emisiones acústicas procedentes de las actividades de dicho Club para comprobar la realidad y entidad de las mismas y en qué forma se exceden de lo admisible legalmente; que se le ordenase que limitase las emisiones para ajustarse a los objetivos establecidos por la normativa aplicable; y que se me diese vista de los expedientes urbanísticos y de aquellos en que se hayan concedido al Club Marítimo de Celorio y a cualquiera de las empresas a las que subarrienda espacios de su propiedad, como el chiringuito Nordeste, licencias de actividad, incluida la de organizar conciertos; y también que se me diese vista de los informes sobre las mediciones de las emisiones acústicas que se pudieran haber realizado.

No he obtenido contestación a ninguna de las anteriores peticiones y las emisiones acústicas excesivas han continuado durante todo el verano.

Ante la pasividad de esa Corporación y su tolerancia de las emisiones acústicas excesivas, he encargado la realización de un informe pericial que constataste la realidad de la contaminación acústica, del que adjunto copia, y que concluye que efectivamente se superan ampliamente los niveles legales de las emisiones de los conciertos que se organizan en el Club Marítimo, de la música amplificada y de los ruidos que producen las personas que se encuentran en el mismo.

Dada la desatención por esa Corporación de los escritos y peticiones que he formulado, les he requerido la misma información a través del Portal de transparencia del Principado de Asturias el 14 de Diciembre pero sigo sin obtener contestación a ninguna de las anteriores peticiones. Parece necesario recordar que es competencia del Ayuntamiento otorgar las licencias de las actividades; comprobar que las actividades se desarrollan conforme a los términos de la licencia y cumpliendo la normativa aplicable, y en particular la referente al ruido. Esta competencia no se ha visto alterada por el hecho de que en este momento la Consejería de Salud deba autorizar eventos debido al control de la pandemia provocada por el Covid19: la intervención de la Consejería se limita a la evaluación de la procedencia del evento debido al riesgo sanitario que pueda suponer, pero no interfiere en las limitaciones y competencias por razones de otra índole, como las urbanísticas, ambientales, etc.

Es también necesario hacer hincapié en que mis peticiones se realizan en ejercicio del derecho de acceso a la justicia y a la información en materia medioambiental, regulados en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, cuyo art. 10 establece el plazo de un mes para que la petición de información sea atendida.

Más genéricamente, las peticiones de información están también amparadas por la normativa sobre transparencia: Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; Ley del Principado de Asturias 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés; y la Ordenanza reguladora de la Transparencia, Acceso a la Información Pública y Reutilización del Ayuntamiento de Llanes, que regula este derecho en su capítulo IV. El art. 20 de la Ley 19/2013 establece también un plazo de un mes para resolver la petición de información. Las tres normas establecen un régimen sancionador por las infracciones que autoridades y funcionarios puedan cometer por el incumplimiento de sus previsiones.

Es muy reiterada la jurisprudencia de todos los órdenes jurisdiccionales sobre el potencial dañoso de la contaminación acústica, en cuanto a su afectación a la salud de las personas y a la injerencia en el derecho fundamental a la intimidad familiar, al uso pacífico del hogar. Esa doctrina ha dado lugar a condenas en vía penal por delito de prevaricación a los responsables de adoptar las medidas necesarias para poner fin a la contaminación acústica que omitieron ejercer sus funciones; también se ha impuesto a las administraciones, particularmente a los Ayuntamientos, condenas a indemnizar a los afectados por responsabilidad patrimonial derivada de su inactividad o inefectiva actividad ante la contaminación acústica. Y también la falta de atención a las peticiones de acceso a la información puede ser condenada penalmente.

Por ello, SOLICITO:

-Que, una vez que esta parte ha probado con el informe pericial que ahora presento que las actividades del Club Marítimo de Celorio generan una contaminación acústica excesiva, adopte las medidas necesarias para evitar que sigan produciéndose esos excesos con ocasión de la organización de conciertos, emisión de música amplificada y concentración de público en sus instalaciones.

-Que me dé vista de los expedientes en que se hayan concedido al Club Marítimo de Celorio y a cualquiera de las empresas a las que subarrienda espacios de su propiedad, como el chiringuito Nordeste, licencias urbanísticas y de cualquier actividad, incluida la de organizar conciertos.

-Que se dé vista a las mediciones que se pudieran haber realizado durante el verano de 2020 de las emisiones acústicas procedentes de las actividades en el Club Marítimo de Celorio.

- Que se me informe de si se realizó alguna actuación para comprobar la realidad de la contaminación acústica y el incumplimiento del horario de apertura tras la denuncia remitida al negociado de sanciones (Atestado número: 2020-004806-00000518 Puesto de Llanes de La Guardia Civil.), de cuál fue el resultado de tal actuación o actuaciones y si se ha abierto un expediente sancionador.

En Celorio, a 15 de enero de 2021.

Raul Gutiérrez Salgado